

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Datum: 10 december 2024

Ansökan om föreläggande

Ärende: Ansökan om föreläggande mot Schufa att förete mitt informerade samtycke.

Mål nr 23 O 2699/24

Bästa domstol i Landshut,

härmed ansöker jag om utfärdande av ett föreläggande mot byrån Schufa Holding AG, varigenom Schufa Holding AG skulle åläggas att förete mitt informerade samtycke (IS) för behandling och vidarebefordran av mina personuppgifter till tredje part, konkret till Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica eller något annat telekommunikationsföretag.

Motivering:

Principen om öppenhet och informerat samtycke:

Enligt artiklarna 12 och 13 i GDPR är Schufa skyldig att **öppet** informera den registrerade om syftet med behandlingen av dennes personuppgifter och samtidigt inhämta dennes **informerade samtycke** innan några uppgifter lämnas ut till tredje part.

Olaglig behandling av uppgifter:

Hittills har jag inte fått något bevis på att jag samtyckt till behandling och vidarebefordran av mina uppgifter till byrån Schufa Holding AG. Utan ett sådant samtycke är all Schufas verksamhet i detta avseende olaglig och strider mot GDPR.

Avgörande bevis:

##

Att Schufa företer mitt informerade samtycke är avgörande för att klarlägga frågan om lagligheten av behandlingen av mina uppgifter och det efterföljande nekandet av tjänster från Deutsche Telekom AG eller O2 Telefónica. Annars är utan detta informerade samtycke behandlingen av mina uppgifter olaglig och tillämpningen av Automatiserat Individuellt Beslutsfattande (AIB) ogiltig.

Schufa behöver en stark rättslig grund enligt GDPR för behandling och försäljning av mina uppgifter till tredje part som Telekom. Denna rättsliga grund kan vara:

4. Informerat samtycke (artikel 6.1 a i GDPR):

Schufa skulle behöva ditt uttryckliga informerade samtycke om de behandlar eller vidarebefordrar dina uppgifter för ändamål som inte är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller skydda berättigade intressen. Därför uppmanar jag domstolen att genom föreläggande begära mitt uttryckliga informerade samtycke (IS) från Schufa och förete det som bevisning.

5. Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c i GDPR):

Om det teoretiskt sett skulle finnas en specifik rättslig bestämmelse som kräver att uppgifter lämnas ut till Telekom, måste Schufa bevisa detta. I så fall måste Schufa och Telekom exakt ange vilken lag som tillåter dem att göra detta.

6. Berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR):

Schufa kan hävda att de behandlar uppgifter på grundval av berättigade intressen, men: Dessa intressen får inte väga tyngre än mina rättigheter och friheter.

Schufas försäljning av mina uppgifter till Telekom anses inte vara ett berättigat intresse för Schufa, eftersom försäljning av personuppgifter för kommersiella ändamål inte är nödvändig och det inte finns tillräckligt starka legitima skäl för sådan behandling.

Öppenhet och information:

Även om de inte behöver ditt samtycke måste de tydligt informera dig om att dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av berättigade intressen. Om de således inte informerade mig har de brutit mot principen om öppenhet enligt artikel 5 i GDPR. **Jag citerar artikel 5 i GDPR: „Brott mot någon av dessa principer innebär att behandlingen är olaglig“!**

Slutsats

Härmed vänder jag mig till den Ärade domstolen med följande frågor och begäranden:

1. Skyddar Schufa mina lagstadgat skyddade personuppgifter genom att sälja dem utan min vetskap och mitt samtycke till telekommunikationsföretag?
2. Vem vill ni övertyga om att Schufa agerar lagligt?

Mina krav:

1. Jag begär av domstolen information om huruvida domaren har förstått kärnan i hela detta bedrägeri från Schufas sida, såsom det beskrivs i detta dokument, omgående och skriftligen.
2. Ersättningen på 1 000 000 euro anser jag giltig till nästa skriftliga korrespondens från er sida.

Härmed begär jag av Landgericht Landshut att ålägga svarandebolaget Deutsche Telekom AG och Schufa Holding AG skyldigheten att betala detta belopp på 1 000 000 € senast den 31.12.2024, så snabbt som möjligt, till följande konto:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASBXX

Med vänlig hälsning,

I Kumhausen den 10.12.2024 Peter Ferenc.....

In Kumhausen, 10.12.2024

[Original undertecknat QES — originalspråk: slovakiska/
tyska]



.....
Peter Ferenc

Kärande:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Tyskland

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

i Kumhausen 2.10.2024

„Stämningsansökan“

1. Svarande

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Tyskland. HRB 6794 (Tingsrätten i Bonn), momsregistreringsnummer: DE 123475223

och

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. HRB: inte offentligt tillgängligt, momsregistreringsnummer: DE87ZZZ00000239351

Föremål för talan:

Talan avser Deutsche Telekom AG:s överträdelse av GDPR och mänskliga rättigheter. Jag stämmer därför de ovan nämnda företagen på skadestånd om 500 000 € per person, så att domstolen förpliktar vart och ett av dem att betala det angivna beloppet till mitt konto i Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Sakpåståenden

- Händelsebeskrivning:

Vid granskningen av min ansökan om fast Internetanslutning i juli, en inte exakt fastställd dag 2022, använde Deutsche Telekom AG (hädanefter Telekom) mina personuppgifter olagligt i form av ett automatiserat individuellt behandlingsbeslut och fortsätter att använda dem — ett bedrägligt knep av det bedrägliga företaget Schufa med konsumentens „KREDITVÄRDIGHET“ utan dennes informerade samtycke.

(Konsument): Min grundläggande unionsrättighet har kränkts, nämligen rätten till Internetåtkomst via leverantören Deutsche Telekom AG. Regeringen, som

täcker upp för detta mega-kartellbedrägeri, berövar mig inte bara Internetåtkomst, vilket kränker mina grundläggande mänskliga rättigheter, nämligen rätten till åtkomst

till Internet!!! Och inte bara det — den tvingade mig att köpa Internetdata för 108 €/månad via ett 5G SIM-kontantkort från Telekom, för vilket jag också har bevis som anges i klagomålet till EU-kommissionen som bifogats denna stämningsansökan!! Obegränsad data är livsviktig för mig eftersom jag måste lära mig engelska varje dag, vilket jag behöver för min fortsatta professionella utveckling.

Lagöverträdelse:

Det handlar huvudsakligen om en överträdelse av lagen om skydd av mina skyddade personuppgifter som konsument och den samhällsomfattande tjänsten för Internetåtkomst utan begränsningar och

diskriminering enligt §78 TKG. Telekommunikationslagen (TKG): §78 (Samhällsomfattande tjänst): Denna paragraf fastställer att leverantörer av offentliga

telekommunikationstjänster måste säkerställa att alla slutanvändare har tillgång till tillgängliga och högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster,

inklusive grundläggande Internetåtkomst. Leverantörer får inte diskriminera någon användare och måste

säkerställa att tjänsterna erbjuds till rimliga priser. Och priset på 108 €/månad för en hastighet på 20 Mbit/s och en instabil anslutning är oacceptabelt och bortom varje toleransgräns.

Bevis:

Detaljerade bevis finns i bilagorna till denna stämningsansökan i PDF-format,

som måste granskas av behöriga domare. Här är listan över PDF-filer:

2. Straffrättsligt meddelande_Telekom och Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Straffrättsligt meddelande Telekom Altstadt Anställd 1_med QES.pdf
4. Straffrättsligt meddelande om GP Peter Frank_med underskrift_QES.PDF
5. CS-klagomålsformulär Ansökan 0 Konzept sharp Anmälan till EU-kommissionen Bedrägeri_med_QES.pdf
6. Meddelande om Schindlers underskrift undertecknad med QES.pdf
7. Meddelande till Telekom-anställda Telekom 94-95 Altstadt med_QES.pdf

„Rättsliga grunder“

- Lagöverträdelse:

Det handlar huvudsakligen om en överträdelse av lagen om skydd av mina skyddade personuppgifter som konsument och den samhällsomfattande lagen (tjänsten) för Internetåtkomst utan begränsningar och diskriminering enligt §78 TKG. Telekommunikationslagen (TKG): §78 (Samhällsomfattande tjänst): Denna paragraf fastställer att leverantörer av offentliga telekommunikationstjänster måste säkerställa att alla slutanvändare har tillgång till tillgängliga och högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster, inklusive grundläggande Internetåtkomst. Leverantörer får inte

diskriminera någon användare och måste säkerställa att tjänsterna erbjuds till rimliga priser. Och priset på 108 €/månad för en hastighet på 20 Mbit/s och en instabil anslutning är oacceptabelt och bortom varje toleransgräns.

Allmänt sett kan ingen begränsa konsumenten i dennes rätt till Internetåtkomst, eftersom det är dennes grundläggande rätt och frihet och står över alla leverantörens „legitima“ intressen! Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som uteslutande grundar sig på automatiserad individuell behandling (databehandling), inklusive profilering, som har rättsliga följder för denne eller på liknande sätt i betydande grad (negativt) påverkar denne (GDPR)!!!

Om behandlingen grundar sig på samtycke måste den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen av sina skyddade personuppgifter. Och inte heller detta respekteras alls. När Telekom vill använda ett Automatiserat Individuellt Beslut vid konsumentens ansökan om Internetanslutning är de skyldiga att begära konsumentens informerade samtycke!!!

Enligt artikel 6 i GDPR har Deutsche Telekom AG kränkt mina dataskyddsrättigheter. GDPR ger fysiska personer rätten att informeras om förekomsten av ett automatiserat individuellt beslut, dess logik och dess

följder.

Telekom har inte gett mig denna möjlighet, ger mig den inte och tillämpar godtyckligt det olagliga systemet med automatiserat individuellt beslut vid granskning av ansökan om Internetanslutning (tjänster), eftersom de inte erbjuder mig möjligheten att uttrycka mitt motstånd mot användningen av det

Automatiserade Beslutet, eftersom de inte heller informerar mig om de möjliga följderna av dess användning.

De har inte inhämtat mitt informerade samtycke och beter sig som om lagar inte existerade för dem!!!

Och sist men inte minst handlar det om lagen om skydd av konsumentens personuppgifter, som dessa företag kränker genom att Schufa Holding AG säljer information om insolvens

från utmätningsmän till telekomföretag i elektronisk form via Internet i syfte att behandla ett Automatiserat

Individuellt Beslut i form av en påstådd (bedräglig) Kreditvärdighet

hos konsumenten som ansöker om Internetanslutning (i vinstsyfte) och detta utan konsumentens informerade

samtycke. Vad tjänar då personuppgiftslagarna till?

Telekom fattade ett Automatiserat Individuellt Beslut, till följd av vilket Internettjänster nekades mig, varför jag var tvungen att köpa en 5G ZTE 5001-router och ett 5G SIM-kort för att ta emot Internetsignalen och använda

tjänsten „Internet“. Enhetens pris var ca 300 €. Priset för SIM-kortet för 28 dagar är 100 €, vilket innebär att mina månadskostnader

för drift av denna enhet är $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}$ högre!!! Det är betydande negativa följder och därmed också kostnader för mig!! För att inte tala om att värdet av Internetanslutningen via DSL är övervärderat med 170 %. Det verkliga priset borde inte överstiga 20 €/månad och inte 40 €-45 € på grund av kartellen!!! Om Internet kostade så mycket som det borde, nämligen upp till 20 €, skulle det vara övervärderat med 440 %. Och det innebär också att jag diskrimineras!!! Av detta framgår tydligt att Telekom drar det kortaste strået och att varje medborgare i förbundslandet Tyskland blir lurad av dem.

[bevis — bifogade bilder]

Och som genom ett under är det plötsligt möjligt att betala även med en slovakisk bank via automatiserad överföring. Det är underverk när man måste betala en Internetanslutning som är övervärderad med mer än 440 % på grund av ett kartellbedrägeri.

Plötsligt behövs vid ansökan om en Internetanslutning hos Telekom inte längre någon

tysk bank!!! Detta villkor har helt enkelt löst upp sig i luften!!! En kartellöverenskommelse, det vill säga ett samordnat beteende mellan två eller flera konkurrenter i syfte att samordna sitt konkurrensbeteende på marknaden eller påverka relevanta konkurrensparametrar, genom metoder såsom bland

annat fastställande eller samordning av försäljningspriser på marknaden, kallas kartell och utgör en överträdelse av

konkurrensreglerna, det vill säga „otillbörliga affärsmetoder och obehörig vinst“.

Alltså förfogar Telekom logiskt sett inte över någon rättslig grund enligt artikel 6.1 f i GDPR för att neka mig som konsument Internettjänster på grund av en eventuell överskuldsättning. Ty det övervärderade Internet som jag måste betala 108 € för överstiger vida den möjliga förlusten vid utebliven betalning av mitt senaste

fakturabelopp på 40 €/månad för Telekomns DSL-anslutning. Av detta följer logiskt att jag, tack vare Telekom och dess bedrägeri mot mig, varje månad skuldsätter mig alltmer och inte Telekom. För att inte tala om att för att uppfylla den rättsliga grund som Telekom behöver för att tillämpa det Automatiserade Individuella Beslutet (AIB) måste lagstadgade villkor vara uppfyllda:

Rättsliga skyldigheter och berättigat intresse är två olika rättsliga grunder på vilka organisationer får behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den federala dataskyddslagen (BDSG).

Rättsliga skyldigheter

Rättsliga skyldigheter innebär att en organisation måste behandla personuppgifter för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Detta kan omfatta:

Skatteskyldigheter:

Behandling av uppgifter för skattedeklarationsändamål.

Bokföring:

Förande av register i enlighet med lagen.

Säkerhet:

Säkerställande av efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och -regler.

Berättigat intresse

Berättigat intresse är en mer flexibel rättslig grund som möjliggör behandling av personuppgifter när det är nödvändigt för de berättigade intressena hos

organisationen eller en tredje part, förutsatt att dessa intressen inte väger tyngre än individens rättigheter och friheter. Exempel omfattar:

- Bedrägeriförebyggande: behandling av uppgifter för att identifiera och förhindra bedrägeri.
- Marknadsföring: användning av uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
- IT-säkerhet: säkerställande av säkerheten för nätverk och informationssystem.

Som synes omfattas varken av rättsliga skyldigheter eller av berättigat intresse rätten att manipulera, handla med eller på något sätt tillhandahålla mina lagstadgat skyddade personuppgifter via Schufa Holding AG till tredje parter som Deutsche Telekom AG utan mitt informerade samtycke för ytterligare automatiserade individuella beslut av Telekom.

Beskrivning av skälen till ersättning

På grund av missbruket av mina personuppgifter, som olagligt erhållits av Schufa och utan mitt samtycke vidarebefordrats till tredje parter som

telekomföretag i syfte att behandla mina personuppgifter för automatiserade individuella beslut och tillhandahållandet av

Internettjänster, har ni kränkt mina rättigheter till åtkomst till Internettjänster i EU. Detta ledde till nekandet av tillhandahållandet av

grundläggande Internettjänster av leverantörer av telekom- och Internettjänster.

EU:s regler om det öppna Internet

Öppet Internet (Källa: [here...](#))

EU:s regler om det öppna Internet ger dig som användare rätten att få tillgång till och/eller sprida vilket onlineinnehåll och vilka onlinetjänster du vill. Din Internetleverantör får inte blockera, sakta ner eller diskriminera något onlineinnehåll, någon applikation eller tjänst, utom i 3 särskilda fall:

- för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. ett domstolsbeslut om blockering av visst olagligt innehåll
- för att upprätthålla nätverkets säkerhet och integritet, t.ex. för att bekämpa virus eller skadlig programvara
- för att hantera exceptionella eller tillfälliga nätverksträngsel

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/2120 (Källa: [here...](#))

(1) Syftet med denna förordning är att fastställa gemensamma regler för att säkerställa en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av trafiken vid tillhandahållandet av Internetanslutningstjänster och därtill hörande slutanvändarrättigheter. Dess syfte är att skydda slutanvändarna och samtidigt säkerställa att Internetekosystemet fortsätter att fungera som en drivkraft för innovation.

(6) Slut användare bör ha rätt att få tillgång till och sprida information och innehåll samt att använda och tillhandahålla applikationer och tjänster utan diskriminering via sin Internetanslutningstjänst.

(7) För att slut användarna ska kunna utöva sina rättigheter att få tillgång till och sprida information och innehåll samt att använda och tillhandahålla applikationer och tjänster efter eget val bör de ha möjlighet att med Internetleverantörer ingå avtal om tariffer för vissa datavolymer och hastigheter för Internetanslutningstjänsten. Nationella regleringsmyndigheter och andra behöriga myndigheter bör ha befogenhet att agera mot avtal

(karteller) eller (otillbörliga) affärsmetoder som på grund av sin omfattning leder till situationer där slut användarnas valmöjligheter i praktiken är avsevärt begränsade (mitt fall).

(8) Vid tillhandahållandet av Internetanslutningstjänster bör leverantörerna av dessa tjänster behandla all trafik lika, utan

diskriminering, begränsning eller ingrepp, oberoende av avsändare eller mottagare, innehåll, applikation eller tjänst eller terminalutrustning.

Öppen tillgång till Internet (Källa: [here...](#))

Internetleverantörer är skyldiga att behandla all trafik lika vid tillhandahållandet av Internetanslutningstjänster: • utan

diskriminering, begränsning eller ingrepp; och • oberoende av:

- avsändare och mottagare;
- det innehåll som man får tillgång till eller som sprids; eller
- de applikationer eller tjänster som används.

Leverantörer får vidta rimliga åtgärder för trafikstyrning, men dessa måste vara transparenta, icke-diskriminerande, proportionerliga och inte baserade på kommersiella skäl.

Av dessa skäl kunde jag på lång sikt inte använda Internettjänsterna för:

- Förvärv av arbetsmöjligheter: i dagens digitala tidsålder är tillgången

till Internet ofta oundgänglig för att söka arbete och ansöka om tjänster, vilket är av avgörande betydelse för en persons yrkesmässiga utveckling i samhället.

- Kommunikation med myndigheter: många myndighetstjänster och

kommunikationen sker nu online, vilket innebär att vi utan Internetåtkomst är missgynnade.

- Affärsverksamhet: för företagare är tillgången till Internet avgörande för att driva sin verksamhet, för marknadsföring och kommunikation med kunder.

- Att lära sig engelska: utbildning och personlig utveckling, inklusive

språkinläring, är direkt beroende av onlineresurser och kurser. Internet är för mig av

avgörande betydelse vid inläringen av engelska, eftersom det ger mig omedelbar återkoppling och ljud- och videoinspelningar för att förbättra uttalet i kombination med inläringen av grammatiken.

Dessa punkter visar tydligt hur tillgången till Internet kan betraktas som ett grundläggande behov och en grundläggande rättighet som gör det möjligt för individer att fullt ut delta i samhället och ekonomin. Mina

personuppgifter missbrukades av företagen Schufa och Telekom för att på ett listigt och lömskt sätt neka mig åtkomst till telekomföretagens Internettjänster, vilket ledde till en begränsning av min tillgång till Internettjänster och utgör en allvarlig kränkning av mina rättigheter till fri Internetåtkomst.

I samband med kränkningen av mina mänskliga rättigheter och friheter led jag känslomässigt och upplevde negativa känslor, vilket ledde till mentalt och själsligt lidande. Jag upplevde ångest, frustration och depressioner och kunde inte koncentrera mig på någonting, vilket band mina händer. Jag kunde inte

använda Internettjänsterna enligt mina förväntningar och behov, och som en följd upplevde jag negativa känslor, själsligt lidande och stress, vilket satte mig under enormt tryck.

Schufa Holding AG behandlar, samlar in, manipulerar och handlar olagligt med mina personuppgifter utan mitt samtycke, vilket anses vara en överträdelse

av dataskyddslagen (GDPR). Sådant olagligt beteende kan betraktas som ett brott och leda till straffrättsliga följder. Schufa Holding AG:s verksamhet kan också förstås som organiserad i samarbete med utmätningsmän, banker och

telekomföretag som en kartell, för att skapa

ett monopol på marknaden och utöva påtryckningar på gäldenärer att uppfylla sina skyldigheter. Sådant beteende kan också betraktas som utpressning av gäldenärer och utgör brott som utpressning,

prissamverkan eller missbruk av dominerande ställning. Om jag inte betalar mina skulder får jag inget Internet. Detta strider också i grunden mot god sed.

Det är viktigt att notera att GDPR och andra dataskyddslagar fastställer tydliga regler för behandlingen av personuppgifter, inklusive det faktum att de registrerade måste informeras om hur och varför deras uppgifter behandlas, och

måste ha möjlighet att invända mot sådan behandling. Utan deras informerade samtycke får uppgifterna under inga omständigheter användas, särskilt inte för ändamål med automatiserade individuella beslut.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/104/EU av den 26

november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens

konkurrensrättsliga bestämmelser

(4) Rätten till ersättning för skada som orsakats av överträdelser av unionens och nationell konkurrensrätt, som härrör från unionsrätten, kräver att alla medlemsstater har processrättsliga regler som säkerställer att denna rätt kan utövas effektivt.

säkerställa

KAPITEL V

Fastställande av skadans storlek

Artikel 17

Fastställande av skadans storlek

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att bevisbördereglerna och de beviskrav som krävs för att fastställa skadans storlek inte gör det praktiskt omöjligt eller orimligt svårt att utöva rätten till ersättning. Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella domstolarna har befogenhet att uppskatta skadans storlek i enlighet med nationella förfaranden, om det har fastställts att käranden har lidit skada men det är praktiskt omöjligt eller orimligt svårt att exakt fastställa skadans storlek på grundval av tillgänglig bevisning.

(11) I avsaknad av unionsrätt regleras skadeståndstalan av medlemsstaternas nationella regler och förfaranden. Enligt rättspraxis från

Europeiska unionens domstol (hädanefter „domstolen“) har varje person rätt att kräva ersättning när det finns ett orsakssamband mellan den lidna skadan och överträdelsen av konkurrensreglerna, oberoende av om det olagliga beteendet tidigare har fastställts av en konkurrensmyndighet.

EU:s värden

Europeiska unionens prioriteringar för åren 2024 – 2029

Ett fritt och demokratiskt Europa

Ett starkt och säkert Europa

Ett välmående och konkurrenskraftigt Europa

- Stärkt konkurrenskraft för EU
- Framgångsrikt genomförande av den gröna och digitala omställningen
- Främjande av en innovations- och företagsvänlig miljö
- Gemensamma framsteg

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) tillhandahåller oberoende, faktabaserade råd till europeiska och nationella beslutsfattare. Därigenom bidrar den till att diskussioner, politikåtgärder och lagstiftning om grundläggande rättigheter bygger på en kritisk massa av belägg och är målinriktade.

Uppgifter

Byrån ger råd till EU-institutioner och regeringar om

grundläggande rättigheter, huvudsakligen inom följande områden:

diskriminering, !!!

- tillgång till rättslig prövning, !!!
- rasism och främlingsfientlighet,

dataskydd, !!!

- brottsoffers rättigheter,
- barns rättigheter.

Byråns syfte är att stödja ett effektivare skydd och en effektivare respekt för de

grundläggande rättigheterna i hela EU. För detta ändamål ger den råd till sina partner och samarbetar med dem:

Som bevis bifogar jag ett e-postmeddelande till fru von der Leyen.

5. Förslag till beslut

- Ansökan

I enlighet med lagar och förordningar har mina rättigheter kränkts och jag begär därför skadestånd. Enligt artikel 82 i GDPR har jag rätt till ersättning för skador till följd av olaglig behandling av mina personuppgifter. Jag kräver ersättning för den tidsförlust jag lidit vid avslöjandet av detta bedrägeri, för psykisk skada, livslånga trauman och stölder som de svarande bedragarna har begått och fortsätter att begå mot mig och mot massorna av tyska medborgare, inklusive Er, herr Domare, genom att olagligen inte tillhandahålla en grundläggande Internetanslutning och ta ut orimliga priser för de erbjudna tjänsterna på grund av den befintliga kartellen mellan telekomföretagen. Kartellen leder till höga priser på grund av avsaknaden av konkurrens.

Vidare kräver jag ett skriftligt ursäktsbrev riktat till mig för det trauma jag måste uthärda sedan flera år tillbaka.

Slutsats

Ärade domstol, i detta dokument (stämningsansökan) beskriver jag sakförhållandena kring det bedrägeri och den stöld som de ovan nämnda företagen

har tillämpat och fortsätter att tillämpa på mig, i förkortad form, enbart för att ge Er en överblick över hela det bedrägeri som dessa företag begår. All ytterligare detaljerad information beskrivs utförligt i bilagorna till de straffrättsliga anmälningarna och klagomålen till Europeiska kommissionen, bifogade denna stämningsansökan som PDF-filer och undertecknade med både handskriven underskrift

och osynlig QES-underskrift, inklusive denna stämningsansökan.

Jag uppmanar Landgericht Landshut att stoppa de svarande företagens bedrägeri

av de ovan nämnda olagliga skälen och förplikta dem att betala min skadeersättning genom ett betalningsföreläggande.

Deutsche Telekom AG bedrar dagligen nationen med 84.552.242 miljoner människor som befinner sig i framkant av teknologisk framsteg, och det i dagsljus, vilket inte är lätt att se, inklusive Er och Er familj, herr/fru Domare. Och allt detta på grund av KARTELLEN, Schufa, telekomföretagen, utmätningsmännen och alla tyska banker.

I Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc



In Kumhausen, 10.12.2024

[Original undertecknat QES — originalspråk: slovakiska/
tyska]

.....
Peter Ferenc

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälten und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müller
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Maximilian Platzner
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL.)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Jochim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrru
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				